



Grands problèmes politiques et sociaux contemporains

I - Presentation du cours

A - Les contenu du cours

1/ L'environnement culturel, sociétal et politique du droit

Les problématique juridique traitées en L1 vont être retrouvée dans ce cours mais sous l'angle d'une approche transversale.

Nous allons également aborder la connaissance de grands auteurs, juristes, philosophes ou écrivains.

Ces grands auteurs sont des auteurs reconnus dans leur domaine et leur pensée a permis de progresser dans tel ou tel domaine. Par exemple :

- **Doyen Jean Carbonnier** : écrit en 1964 un livre « Flexible droits pour une sociologie du droit sans rigueur »
- **Paul Ricoeur** : philosophie du droit

B- Contenu qui appellent une méthodologie

1/ Interprétation des textes

La pensée, le juridiquement juridique se construit, se structure dans les cerveaux.

Le premier titre est l'interprétation. Il faut pouvoir interpréter les textes pour interpréter le droit.

2/ Comprendre le rôle du droit dans la société

Notion nouvelle : justicité

=> Rôle de droit dans la société. C'est comprendre comment le droit propose un projet de société. Cette notion renvoie à l'idée que le droit est une vision du monde.

3/ Développer l'esprit critique

Capacité personnelle à analyser pour produire une réflexion originale, ou du moins personnelle. L'esprit critique est l'héritage de l'université occidentale moderne. C'est également la source du progrès et de l'innovation.

Exercice pour démontrer l'utilité de l'interprétation et de l'esprit critique :

En France, c'est un écrivain qui le premier a trouvé les formules pour définir la séparation des pouvoirs : Montesquieu. C'est un auteur du 18^e siècle et particulièrement représentatif de l'esprit des Lumières. Il produit en 1748 un ouvrage qui a pour titre « De l'esprit des lois ». Il définit dans son ouvrage la séparation des pouvoirs et considère le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Selon lui, si ces 3 pouvoirs ne sont pas séparés nous ne sommes plus dans un régime de liberté mais dans un régime de tyrannie.

La séparation des pouvoirs procure la liberté aux citoyens de base. Un citoyen en théorie n'a rien à craindre d'un autre citoyen grâce à la séparation des pouvoirs car le résultat de la séparation est que « le pouvoir arrête le pouvoir ».

-> *Interprétation et esprit critique :*

Il faut interpréter les faits à plus haut sens. Montesquieu décrit une situation idéale, un imaginaire. Sa proposition peut relever de l'utopie car la séparation des pouvoirs peut fonctionner mais parfois elle peut être entravée. Il ne faut pas suivre ce que dit Montesquieu au pied de la lettre.

C - Les dossiers traités dans le cours

I - Les origines humanistes de l'Etat de droit et du sujet de droit

II - Qu'est-ce qu'une civilisation, qu'est-ce qu'une nation ?

III - Pourquoi la famille est-elle un pilier de droit ?

IV - L'Etat et la culture

V - En quoi l'entreprise est-elle un facteur de civilisation ?

D - Bibliographie

Livres obligatoires :

- Antigone de Jean Cocteau 1922

- Flexibles droit de Jean Carbonnier 1964

E - Méthodologie du travail personnel

La réussite d'un étudiant à l'université est un contrat : 50% travail étudiant et 50% travail personnel

Recherche personnelles sur le cours pour le compléter.

D - Evaluation

Epreuve d'une heure qui consiste en 2 QRC (question réponse courtes) qui seront en rapport avec le cours.

Les deux dernières heures du cours seront consacrées à la méthode de l'examen.

II - Les origines humanistes de l'Etat de droit et du sujet de droit

Dossier transversal qui va confronter la notion d'humanisme au droit et à la politique en général.

L'Etat de droit est un sujet de réflexion permanent parce qu'il a été acquit de haute lutte, et les origines humanistes de l'Etat de droit paraissent évidentes. L'humaniste [Thomas Hobbes](#) a écrit que « l'homme est un loup pour l'homme ». Mais il ajoute aussi que « l'homme est un dieu pour l'homme ».

L'Etat de droit est un Etat qui respecte les citoyens et qui leur accorde les libertés et les droits fondamentaux. C'est un Etat protecteur dans le quel « un citoyen n'a pas à craindre un autre citoyen et il est là pour le protéger », selon [Montesquieu](#).

Un sujet de droit quant à lui est un sujet qui se sent serein et en sécurité car il bénéficie de la protection de l'Etat. L'Etat doit protéger le plus faible : l'Etat providence s'ajoute à cette définition.

Les origines de l'Etat de droit sont à chercher dans la tradition humaniste, dans un mouvement culturel qui vient des grecs et des romains et qui a été perfectionné en France au fil des siècles.

L'humanisme est donc la base de l'Etat de droit. Mais il y a une difficulté qui apparaît dans la contestation de l'humanisme depuis une cinquantaine d'années. L'humanisme a été considéré comme un processus dominateur.

Partie 1 : Les différents moments de l'humanisme

A - La période grecque

L'humanisme apparaît chez Sophocle au 5^e siècle dans sa pièce Antigone, elle apparaît comme un moment de grâce qui va sauver l'humanité.

C'est le siècle de Périclès et ce sont les débuts d'une expression libre de la parole et les débuts du bien commun en politique et Périclès veut faire participer le peuple à la dimension politique de la société.

La pièce d'Antigone se déroule dans la Cité de Thèbes, avec le Roi Créon qui administre la Cité. Il tient compte du bien commun mais il est menacé car la ville est attaquée par les frères Polynice et Étéocle. Ils font parti de la même famille de Créon mais il s'oppose au pouvoir de ce dernier.

C'est une famille particulière car Créon est le frère d'Œdipe, et Polynice et Étéocle sont les enfants d'Œdipe. Cette famille est placée sous la malédiction des Dieux.

Étéocle va, au dernier moment, se ranger aux visions de Créon. En revanche, Polynice restera opposé au pouvoir de Créon et continuera à le combattre.

Créon triomphe et engage des sanctions. Il va faire jouer le droit positif, un acte positif qui émane d'une personne publique. Ce décret dispose de sanctions post-mortem à l'égard de Polynice : il n'aura pas droit à la sépulture et son corps sera dévoré par les poissons.

Dans cette tragédie, une opposition au pouvoir de Créon va surgir : Antigone, la sœur de Polynice. C'est une héroïne de la famille en général. Elle n'accepte pas que son frère ne puisse pas bénéficier d'une sépulture.

Elle va, pour se battre contre le pouvoir de Créon, utiliser le droit contre lui.

Elle va faire jouer le droit naturel : « **Le droit positif sont des lois qui ne sont pas écrites, que rien n'efface. Elles n'existent ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Elles sont de toujours.** » Antigone, Jean Cocteau

C'est dans cette confrontation autour de la justice que va naître la philosophie humaniste.

=> Les problèmes de justice sont souvent des fondateurs des libertés individuelles.

Cette pièce est une tragédie car elle repose sur la violence : Créon n'est pas convaincu et va condamner Antigone, alors même qu'elle devait devenir sa belle-fille.

Représentation de la justice chez les grecs : la Princesse Thémis. C'était un imaginaire de justice. Si l'on se réfère à la tragédie d'Antigone de Sophocle, on constate que la justice avec la Déesse Thémis que le droit et les lois procèdent d'abord d'un imaginaire en général et d'une fiction en particulier.

« Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'Homme » *Antigone, Sophocle*

=> La protection de l'homme doit devenir la principale motivation des régimes politiques. L'homme est la plus grande merveille donc on ne doit pas le contrarier, on doit lui épargner la plus grande des souffrances.

Cette phrase va se décliner au cours des siècles en Occident et va devenir des programmes politiques. L'humanisme va donner au droit sa force régulatrice des conflits humains.

Le sujet de droit repose sur Antigone. Elle est victime d'une violence d'Etat et elle met en avant dans la tragédie sa faiblesse et sa vulnérabilité. Elle appelle 2 choses :

-> chose traditionnelle : l'Etat de droit doit protéger le plus faible

-> chose moderne : individualiser la sanction pénale en tenant compte du droit positif mais aussi d'une série de circonstances.

=> *Le droit provient d'un imaginaire et les manifestations littéraires peuvent avoir un impact immense (Antigone).*

L'humanisme retient la protection du plus faible = un enjeu de civilisation.

La civilisation occidentale est appelée par le prof « la civilisation de l'individu libre ».

L'idée de justice détermine un régime politique. Dans la pièce, cette idée de justice suppose une individualisation de la justice. Le juge doit tenir compte des cas particuliers (comme Antigone), et le processus d'individualisation de la justice a une dimension politique dans la pièce car il pose les fondements de l'Etat de droit futur.

CM2 : 21/01

B - L'humanisme devient un programme politique

En Europe, la Renaissance a transformé la leçon des grecs en humanisme politique. La Renaissance est un mouvement culturel qui a commencé en Italie au XIV^e siècle et redécouvre les grandes œuvres des grecs et des romains. Ce mouvement culturel repose sur une nouvelle idée de l'homme.

Cf « la fresque du bon gouvernement » : fresque qui se trouve à Sienne en Toscane dans le Palais municipal. Elle occupe 14 mètres de long. C'est un artiste, Lorenzetti, de la Renaissance qui en 1338 -1339 l'a fait. Sienne a la particularité d'associer les citoyens à la vie politique, avec des conseils réguliers etc. Plus de la moitié des citoyens de Sienne participaient à la vie politique de leur cité (ils débattaient de l'intérêt commun, de la politique etc.) il fallait donc une éthique de gouvernement.

On observe une hiérarchie des normes du pouvoir : souverain accompagné de sa cour et le Conseil des citoyens. On peut aussi observer des justiciables qui sont en attente de jugement. La justice est rendue en public sous la forme d'un Tribunal et le Conseil des Citoyens y est présent.

On respecte l'homme dans sa façon d'agir dans la cité. Cette fresque relève d'un imaginaire politique. C'est une allégorie politique : le citoyen doit participer à la vie politique et être respecté. Dans cette hiérarchie des normes du pouvoir se profile le principe de la séparation des pouvoirs = le pouvoir n'est pas exercé par un seul homme, il est distribué.

Aujourd'hui, en Europe, et en France nous sommes attachés à l'Etat de droit, à la démocratie. Lorsqu'il y a une infraction à la démocratie cela nous choque. Car au fil des siècles, l'art a favorisé un processus de normalisation politique.

=> L'art traduit l'émotion collective. C'est à partir de cette émotion politique que se produit un phénomène de normalisation pol qui se transmet de génération en génération et qui nous apparaît comme le bien en politique.

La fresque ne se limite pas à cet aspect. Lorenzetti réfléchit aux finalités du « bon gouvernement ». À Sienne, l'Etat de droit était la prospérité. Sur la fresque on constate que la finalité de l'humanisme pol était la prospérité générale. Il s'agit de l'allégorie de la prospérité économique qui constitue la finalité de l'Etat de droit. Le commerce s'appuie déjà sur le marché. Nous sommes au début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de marché. Aussi, c'est toujours l'activité la plus spontanée et naturelle pour les peuples européens.

La cité, le bon gouvernement de Sienne, au sein de l'activité économique a pour but de faire se rencontrer l'intérêt privé et l'intérêt public.

Le penseur contemporain [Pierre Rosenvalon](#) a écrit un essai en 2012 qui a pour titre « le bon gouvernement » et il compare notre régime économique et pol actuel pour savoir si nous sommes encore les héritiers du bon gouvernement de Sienne. Dans sa démonstration, PR s'appuie également sur cet élément, l'antithèse « la fresque du mauvais gouvernement ». On retrouve la même pyramide des normes du pouvoir, mais cette pyramide est appauvrie, car le gouvernement n'a plus la bénédiction divine. Le dirigeant a les symboles diaboliques (cornes etc), et il est perçu comme le diable car il se laisse aller à sa passion, à ses pulsions et surtout, il décide seul. Les conseillers sont réduits, et ils ont la particularité de gommer tout débat contradictoire : la parole qui dirige doit être uniforme. Les citoyens sont bâillonnés et il n'y a certainement pas de séparation des pouvoirs car le mauvais gouvernement ne respecte pas la justice.

=> Lorenzetti dit que les histoires de mauvais gouvernement se terminent toujours mal. C'est ce qui se passe sur le fragment de la fresque : la conséquence la plus directe du mauvais gouvernement c'est la guerre, puisqu'il ne s'entend pas avec ses voisins, il ne favorise pas le doux commerce, et les citoyens ne sont pas contents.

Le peintre a produit sur la fresque un imaginaire politique qui a fondé nos normes en matière d'humanisme politique. [Charles Baudelaire](#) disait que l'imagination est la reine des facultés, ce qui se résume bien ici.

L'humanisme politique, à partir de la fresque du bon gouv va connaître jusqu'à nos jours un développement in fini avec des proliférations d'idées. L'invention politique repose souvent sur des détours de l'utopie.

C - L'apport des humanistes français

[François Rabelais](#) est un humaniste français qui avait la particularité de porter une grande confiance en l'Homme. Rabelais est dans un système utopique et considère que l'homme est naturellement disposé à la paix et à l'entente harmonieuse avec semblable. Il décrit dans son œuvre « Gargantua » une abbaye « L'Abbaye de Thélème » qui fonctionne selon le principe politique « *fais ce que voudra* ». Cette abbaye détermine la liberté individuelle comme un mode de vie. Il n'y a pas de conflits parce que les citoyens s'accordent entre eux de façon harmonieuse.

On peut se demander si cette abbaye de Thélème est à inscrire parmi les origines de l'Etat de droit. C'est compliqué car cela suppose l'existence du droit. Or dans l'abbaye de Thélème, le droit n'est plus nécessaire.

=> C'est à partir de l'abbaye de Thélème que [Jean Carbonnier](#) dans son ouvrage « Droit flexible droit » a théorisé la notion de « non-droit ». C'est une société tellement harmonieuse, pacifique et prospère qu'il n'y a pas de conflits et qu'ainsi le droit n'est pas nécessaire. Il dit qu'en Europe, l'idéal est de revenir à une société de non-droit « *Nous sommes en attente du retour du non-droit* ».

L'Europe entière a collaboré à l'émergence de l'Etat de droit et il faut évoquer le régime de Westminster, à Londres.

[Paul Morand](#) est un auteur du XXe siècle, a décrit dans un doc « Londres » l'apport de ce régime dans le cadre de l'Etat de droit.

Le régime de Westminster est la lutte de l'individu contre l'Etat, c'est toute l'histoire de l'Angleterre, du Parlement, et de son libéralisme.

Partie 2 : L'humanisme et ses polémiques

« La contestation de l'Humanisme » dans cette simple phrase il y a comme un parfum d'oxymore (MDRR ??).

Comment est-il possible de remettre en question l'humanisme alors qu'il a été un moteur civilisationnel important.

Deux courants s'opposent :

- des philosophes poursuivent et renouvellent la tradition humaniste dans une perspective politique
- il y a des philosophes qui la contestent

Parmi ces philosophes contemporains il y a [Paul Ricoeur](#) qui inscrit cette tradition humaniste dans la construction du meilleur Etat de droit possible. Son ouvrage est publié en 1990, « Soit même comme un autre ». Il définit l'Etat de droit de cette manière « *La vie bonne pour soi et pour autrui dans des institutions justes* ».

Parmi les philosophes qui contestent l'humanisme :

[Michel Foucault](#) s'est d'abord intéressé aux phénomènes de marginalisation. Il a une expression pour évoquer les marginalisés « les dominés » ou encore « l'homme maudit ». Ce processus de normalisation est expliqué dans un livre de 1975, « Surveiller et punir ». La thèse de ce livre sont les chatiments, les supplices institutionnels qui sont donnés sous l'Ancien Régime. L'idée est que les supplices sous l'AR sont codifiés et particulièrement violents, parce qu'il faut frapper l'imaginaire du public. MF, à partir de ces supplices, tire sa thèse centrale : un Etat a pour finalité de contrôler les individus et de les surveiller. La prison, qui dans les sociétés modernes va se substituer aux châtiments corporels, va devenir un laboratoire de la société. Chez Foucault, la prison devient l'allégorie de la société humaine, qui surveille sur le principe de surveiller et punir. Les citoyens vont à l'école, ils sont contrôlés et surveillés, idem dans le domaine du travail, etc.

Il en vient à une annonce. La contestation de l'humanisme apparaît en 1966, dans un ouvrage « les mots et les choses » et dans cet ouvrage Foucault considère que l'humanisme est un processus dominateur et un mode de gouvernement des esprits.

Foucault invente la notion de « Biopouvoir » =

Foucault étend son raisonnement d'un point de vue international et engage une critique du droit international et humanitaire en disant que certains occidentaux ont entrepris la colonisation de l'humanisme, répandre les Lumières etc, et que c'est devenu un motif de domination.

Conclusion

Avec Foucault nous sommes dans un débat contradictoire, mais sa pensée rencontre une impasse car il ne décrit pas d'alternative crédible à l'Etat de droit. La pensée de Paul Ricoeur dans ce domaine paraît plus pragmatique et plus crédible. Quoi qu'il en soit, malgré tout, l'esprit critique de Foucault nous permet d'envisager malgré tout les limites de l'humanisme et de l'Etat de droit. Pour [Michel Foucault](#), l'Etat de droit s'apparente à un univers disciplinaire, et les instit pol produisent du contrôle social. Il n'accepte pas la démocratie libérale, et refuse l'économie de marché. La question politique est claire.

III - La famille comme pilier du droit

Introduction :

Partie 1 : L'évolution de l'ordre familial

Jean Carbonnier énonce dans son ouvrage « Flexible Droit », les éléments suivants : « *Famille, contrat, propriété sont, de tradition, les trois piliers de l'ordre juridique* ». Pourquoi la famille est-elle considérée comme un pilier du droit ?

A - Définition du mot famille

D'où vient le mot famille ? La famille c'est proprement l'héritage des romains. Ce sont eux qui vont construire un ordre familial qui va longtemps structurer l'idée de famille en occident.

En latin, famille c'est « *familias* ». Ça vient du terme « *famili* » qui désignait, dans une communauté, une villa, les domestiques, les esclaves qui vivaient sous le même toit que les maîtres, dans le *domus*. Par extension, *famili* va se transformer en *familias*, qui désigne tous les membres qui vivent sous le même toit, et ensuite *familias* va se réduire à des membres d'une communauté de sang, parents, enfants.

Mais, dans cette *familias* un processus dominateur s'impose dès le début, et c'est l'élément définitoire essentiel pour la famille à Rome : *Pater familias*, l'autorité du père.

CM3 : 28/01

La famille, en occident repose également sur la religion chrétienne. Cette religion, en particulier la religion catholique a élaboré l'image de la Sainte famille. Elle est représentée lors de la Nativité, avec Joseph, Marie et Jésus.

A partir de cette représentation biblique, on a parlé au cours des siècles de Sainte Famille.

Mais cette expression n'est pas seulement un modèle, c'est aussi une manière de vivre le couple. A partir de la Sainte famille, l'évangile et l'ancien testament énoncent : « *il ne faut pas défaire ce que Dieu a uni* ». Dès lors, le couple issu du mariage, dans la tradition chrétienne ne doit pas connaître la séparation, le divorce.

B - La construction de l'ordre familial

Le *pater familias*, jusqu'à nos jours a subi une énorme évolution. On part de l'autorité absolue du père, jusqu'à l'évolution de nos jours article 371-1 du CC, qui définit aujourd'hui l'autorité parentale.

La première réflexion qui s'impose : est-ce que la famille a vraiment changé ?

-> L'évolution de la famille est-elle comparable à la légende du Vaisseau de Thésée ? Thésée est l'héro grecque qui a vaincu le Minotaure grâce à Ariane. Lorsqu'il revient à Athènes il est célébré. On décide de rendre aussi hommage à son bateau et de conserver des traces de son bateau. Le Vaisseau restera ancré dans le port d'Athènes et y restera *ad vitam eternam*, et charge aux athéniens de changer tout ce qui sera endommagé par le temps. Le Vaisseau de Thésée ne cesse d'évoluer mais reste le même. => on se demande si la famille est comparable au bateau, malgré ses évolutions est-ce que la famille reste la même ?

Jean Carbonnier dit que « *le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite* ». => il faut envisager le droit dans une perspective humaniste. Aussi, le droit ne peut pas se résumer à son application technique. Dans les articles du Code il y a toujours des zones d'ombre, des zones imparfaites. Le droit renvoie souvent, pour être complet, à des références culturelles, philosophiques ou sociologiques.

Le *pater familias* est un ordre qui se marque par une sévérité extrême : le père devait choisir si'il reconnaissait ou non son enfant, en public.

-> Le complexe d'Oedipe a été théorisé par Freud : l'enfant va développer la volonté de tuer son père et marier sa mère. La psychanalyse retient que le complexe d'Oedipe accompli le meurtre du père = facteur de plus qui a affaibli la figure d'autorité du père.

Pour autant, malgré la toute puissance de la figure paternelle, au cours des siècles on a tenté de définir pour remettre en question la suprématie de la figure paternelle. -> Toile du peintre Greuze du 18e siècle : le père conservait toute son autorité, et dans son tableau « la mort du père » on voit bien qu'au sein de la famille correspond à un événement familial majeur, mais aussi un événement social, car la famille perd son repère central.

Le pater familias pose la question de l'amour familial : est-ce qu'il existe vraiment ?

C'est l'écrivain [Guy de Maupassant](#), du 19e siècle, qui écrit une nouvelle « Aux champs ». Cela se passe dans la campagne normande, au 19e siècle (1885, début de la IIIe République, idées de Victor Hugo, etc), et les citoyens vivaient en grande majorité dans les champs. Une famille de paysans qui vit dans la difficulté etc. Un couple de bourgeois fait irruption dans la campagne, et ce couple ne peut pas avoir d'enfants. Ils souhaitent récupérer le dernier enfant de la famille de paysans. Les parents refusent. Le couple tente sa chance au près de la deuxième famille. Cette fois les parents se disent que pourquoi pas. => le sentiment familial est variable d'une famille à l'autre. L'enfant adopté va faire son droit à la Sorbonne, et à l'âge d'une vingtaine d'années il va revenir dans son village, voit l'admiration de ses parents et des gens du village. Tout le monde est content. Sauf que l'autre enfant qui aurait dû être adopté si ses parents avaient dit oui, est très jaloux. Il va insulter ses parents, à tel point que ses parents fondent en larmes.

Article 371 de l'ancien Code civil : dispose de la puissance paternelle

Livre d'Elisabeth Badinter « L'amour en plus » de 1980 : la thèse de ce livre est que l'instinct familial n'existe pas. « *L'amour paternel ou maternel n'est pas naturel ou inné. Il relève d'un comportement d'un comportement social et culturel, variable selon les époques et les mœurs.* ». L'article 371 doit être placé en dialogue avec le texte d'Elisabeth Badinter.

C - Déconstruction des valeurs familiales traditionnelles

Le pater familias s'est-il usé avec le temps ? En fait, non.

Dans les sociétés occidentales, le pater familias a toujours été perçu comme un ordre familial trop brutal et qui n'était pas adapté à la famille et aux rapports entre enfant et parents.

Et il a été l'objet de nombreuses critiques, et la contestation du pater familias est montée en puissance au cours des siècles. -> l'un des auteurs qui a le plus contesté le pater familias est [Molière](#), notamment dans le Malade Imaginaire. Il n'y a pas que le pater familias qui a été déconstruit.

Il y a aussi l'idée de famille elle-même qui a été déconstruite, par un autre écrivain du 19e siècle, qui a même résidé à Aix : [Emile Zola](#). Il a écrit une saga « histoire d'une famille naturelle et sociale sous le Second Empire ». Zola dans un roman en particulier, « l'assommoir », va déconstruire l'univers privé de la famille. A l'époque on considérait que la famille était une affaire privée et que l'Etat n'avait pas à interférer dans la vie des familles. Or Zola dit que dans les familles ça se passe mal : il montre l'exemple de l'assommoir -> histoire d'une jeune fille qui habite à Aix et qui s'appelle Gervaise qui va fuir Aix pour aller à Paris car ses parents sont alcooliques. Elle décide de rompre avec son milieu familial pour échapper à ce fléau. Elle ouvre une blanchisserie, elle éduque ses enfants, et elle a l'impression d'avoir échappé à la fatalité familiale qu'est la sienne. Elle va tomber amoureuse d'un ouvrier. Mais il va tomber d'un toit et va être paralysé, et en guise de consolation, il va se mettre à boire. Il va entraîner dans sa chute Gervaise qui va se mettre aussi à boire, et va renouer avec le fléau familial. Zola donne une idée de la famille négative et dit

qu'il faut lutter contre le déterminisme familial.

Cette idée de déterminisme familial aura bcp d'influence au 19e siècle car il va encourager l'Etat à promouvoir l'assentiment social afin de lutter contre le déterminisme familial.

En 1881-82, le législateur instaure l'école gratuite et obligatoire. Mais les paysans étaient contre car les enfants ne pourraient plus les aider au champ = mise en place d'inspecteur pour les forcer à venir -> moyen de lutter contre le déterminisme familial.

L'idée de famille s'en trouve déconstruite car l'autorité du père est réduite.

La déconstruction de la famille traditionnelle s'appuie aussi sur, au début du 20e siècle, la montée de l'individu. Le sentiment individuel se crée.

L'écrivain [André Gide](#) a écrit, dans un ouvrage publié en 1895 « Nourritures terrestres » : « *Famille je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur* ».

CM4 : 4/02

Partie 2 : Les problématiques contemporaines autour de la famille

Au début du 20e siècle, la famille fait vraiment partie de la sphère privée. C'est pourquoi l'Etat va s'investir : il va devenir Etat providence au début du 20e siècle. Il va notamment s'investir en rendant l'éducation obligatoire.

Aussi, l'investissement financier est important : l'Etat ne va cesser de soutenir les familles : par les allocations familiales entre autre. Aujourd'hui les allocations familiales sont importantes et ont été largement revalorisées. Cette politique nataliste avait pour but de développer la natalité afin de reconstruire le pays. Ces allocations familiales étaient accordées généreusement indépendamment du revenu des parents. Ce n'est que très récemment que les allocations sont indexées sur le revenu.

L'Etat encourage des associations qui vont aider la gestion familiale (planning familial par exemple). Aujourd'hui il y a un perfectionnement dans le montage des aides aux familles (prime de rentrée, prime de Noël, etc).

Pourquoi la France est en pointe dans le domaine familial ? L'Etat providence repose sur des éléments financiers solides : socialisation des richesses (prélèvement sous forme d'impôts qui permettent une redistribution des richesses etc).

Aussi, l'Etat s'investi également dans l'intimité de la vie familiale et du couple avec des mesures qui concernent le divorce entre autre, la contraception, etc. Si on prend la famille « de base » à la fin du 19e siècle, on observe que les interventions façonnent largement le visage des familles.

Est-ce que ces interventions de l'Etat sont légitimes ? L'Etat par ses différentes mesures peut se montrer intrusif.

Dans une logique du bon gouvernement humaniste c'est bénéfique, mais il ne faut pas franchir certaines limites et laisser un espace de liberté autour de la famille. Le contrôle familial ne doit pas devenir une norme, même dans un Etat providence aussi développé que celui de la France.

C'est sur cette base de l'Etat providence que vont se développer des problématiques de la famille contemporaine.

A - Le couple

La question du couple, en occident sous-entend une question difficile : qu'est ce que l'amour ? La question du sentiment amoureux passe à son tour par ce questionnement : le sentiment amoureux est-il naturel, ou culturel ?

En occident, l'amour est culturel : le sentiment amoureux n'est pas né spontanément, il a été façonné par des mythes, des histoires, etc. Les individus se sont conformés à un modèle transmis de génération en génération. La pièce Roméo et Juliette de [Shakespeare](#) a construit un imaginaire amoureux. En occident le désir amoureux est un désir mimétique : inconsciemment, on imite un désir amoureux.

Cette thèse est théorisée par un des plus grands philosophes : [René Girard](#). Il a fait toute sa carrière dans les universités américaines, il écrit un livre dans les années 60 « mensonge romantique et vérité romanesque » et c'est dans ce livre qu'il explique que nous ne sommes pas les principaux acteurs de nos sentiments.

Pour autant, la question du couple est également la question du mariage. Le mariage existait à l'époque romaine mais il a connu une extension très forte, il s'est généralisé à partir du Moyen Âge, surtout avec la Chrétienté Médiévale. Le mariage c'est aussi la sexualité. Le désir sexuel conduit le monde. Les prêtres religieux, les clercs observent que la sexualité est un facteur de perturbation sociale. Cette sexualité doit être régulée, dans l'intérêt du couple, des familles et de la société. Le mariage, inspiré du christianisme, va être encouragé par les religieux, car sera une manière de canaliser la sexualité, elle sera régulée, orientée vers la reproductions et vers les familles nombreuses.

La religion catholique ne valorise pas du tout la sexualité : c'est un péché originel. Pour célébrer le mariage, on ne pouvait pas le faire à l'intérieur de l'église car c'était reconnaître une sorte de sacralité à la sexualité. Une solution intermédiaire a été choisie : célébration sous le porche de l'église. Le mariage se faisait en présence du public qui faisait office d'officialisation du mariage.

Aujourd'hui il y a des traces de ces cérémonies ancestrales : mariage à la mairie + à l'église et fêtent sous le porche.

Le mariage =

- la sainteté du contrat : antithèse entre contrat et sainteté. La résolution de cette antithèse passe par une **obligation morale**

- la puissance du sacrement : on ne doit pas entre la force d'une religion mais l'engagement intime, personnel traversé d'amour et d'engagement de deux êtres.

- la sagesse de la loi : les lois du mariage vont en quelque sorte consolider, protéger la sainteté du contrat et la puissance du sacrement. Dans la loi il y a l'article 212 du Code civil : les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours.

Mais il faut interroger la sagesse de la loi : est-ce qu'en matière de mariage, le droit civil a-t-il toujours été juste ? Certains éléments du code civil de 1804 se marquaient par un manque de sagesse, la loi n'était pas sage, et notamment à l'égard des femmes.

-> Qu'elle est la place des femmes dans le code civil de 1804 ?

La loi dispose que le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage, la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. Or, ce code civil de 1804 et les différentes versions du CC relatives à la position de la femme mariée n'ont jamais été vraiment acceptés par la société.

Le caricaturiste [Daumier](#) qui critique une disposition du code civil au titre du mariage « la femme doit suivre son mari partout où il lui convient d'élire son domicile ». Cette caricature reflète une opposition populaire par rapport à la condition féminine codifiée par le droit de l'époque.

B - Les différents visages de la famille contemporaine

Aujourd'hui, il est couramment admis que 50% des couples qui s'unissent (mariage, pacs, concubinage etc) se séparent. Face à cette statistique, il y a plusieurs attitudes intellectuelles :

-> Ceux qui trouvent ça regrettable

-> Ceux qui l'acceptent : la famille durable n'est pas un concept adapté à notre société

Mais pourquoi aujourd'hui, alors que le 21^e siècle est bien entamé, autant de couples constitués se séparent ?

Les séparations changent les visages des familles auj car un modèle apparaît depuis 25 ans : la famille recomposée. Mais il y a aussi des familles monoparentales. Ce sont des situations familiales qui construisent notre société actuelle. Il faut se demander quelles sont les raisons de ces séparations très fréquentes.

Il y a 2 essais qui ont réfléchi à la question :

- [Pascal Bruckner](#) « le mariage d'amour a-t-il échoué ? » 2011
- [Luc Ferry](#) « La révolution de l'amour » 2011

La première raison qui apparaît est liée à l'individualisme. C'est à dire que les individus consentent à s'unir, se marier, mais à un certain moment ces mêmes indiv se sentent trop enfermés dans un couple et une famille qu'ils perçoivent comme un frein à leur épanouissement personnel, parce que selon la tradition, la famille comporte une part sacrificielle de l'individu, or les individus, aujourd'hui, sont de moins en moins enclins à sacrifier leur vie perso, leurs désirs particuliers etc.

Ces individus sont-ils responsables de leur propre attitude ? En théorie oui. Sauf que ces individus sont le reflet de l'éducation occidentale qu'ils ont reçue. On développe chez l'Homme occidental une capacité à assouvir son désir personnel quoiqu'il arrive.

Pascal dit dans son livre que la sociologie de l'individu amoureux contemporain serait d'être un Don Juan au ralenti. C'est pourquoi on a bcp de familles recomposées.

C - La question de la condition de l'enfant

L'autorité parentale c'est l'évolution de **l'article 371-1 du Code Civil** modifié en 2024. « Ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». C'est une personne que l'on doit particulièrement protéger.

-> L'article du Code représente le texte. Mais un article du Code contient aussi un sous-texte. Le sous-texte est la tradition culturelle qui a conduit à l'établissement de l'article. Ce sont souvent des ref littéraires, philosophiques etc. Le sous-texte de l'autorité parentale montre que l'autorité parentale n'allait pas de soit, parce que cette autorité parentale repose essentiellement sur un élément strictement personnel : le degré de responsabilité que se donnent eux-mêmes les parents. Or, le poète [Jean Cocteau](#) nous a montré que la resp des parents n'était pas forcément la norme la plus répandue dans la société. Mais, Jean Cocteau est l'auteur d'une pièce de théâtre « Les parents terribles ». Cette pièce est l'objection à l'article 371-1.

Les parents terribles : adolescent de 19 ans qui vit avec ses parents et sa tante, dans une famille un peu repliée sur elle-même. La mère n'aime pas bcp que son fils ait des liaisons amoureuses car elle est jalouse. Le garçon explique qu'il est amoureux, la mère éprouve un fort chagrin et en tombe malade, mais le père est content. Au fur et à mesure que le fils décrit son amoureux, le père reconnaît le portrait de sa propre maîtresse.

La pièce montre que la resp des parents en matière d'autorité parentale est un point qui ne relève pas du tout de l'évidence. Jean Cocteau nous enseigne que l'autorité parentale ne fonctionne que si les parents sont au rdv.

La condition féminine s'est largement améliorée, et petit à petit, le Code Civil s'est affranchi.

L'article 223 dispose que la femme peut travailler sans demander l'autorisation de son mari.

Dans son livre de 1949, « Le deuxième sexe » [Simone de Beauvoir](#) va engager la cause féministe moderne. Ce mouvement féministe s'inscrit dans une thèse que soutient SB : la parité entre l'homme et la femme. -> « *on ne naît pas femme on le devient* ». La phrase signifie que la tradition nous oblige à devenir une femme, à être soumise. En même temps, cela signifie que m'on doit devenir femme, un être humain qui a toute son autonomie et qui doit être égale à l'homme.

Conclusion :

La famille est inconstablement un pilier du droit car elle est omniprésente dans la société. Pour autant, ce dossier nous a permis de réfléchir aux difficultés de la société contemporaine, notamment avec la rupture des couples. Les individus arrivent généralement à surmonter les ruptures, mais les enfants bcp moins.

Introduction :

La fête de la musique résulte d'une politique culturelle lancée en 1982, durant le Premier Mandat de François Mitterrand. C'est une fête de communication et elle s'inscrit dans le temps. La fête de la musique a été vivement critiquée lorsqu'elle s'est épanouie dans les années 1980. Notamment dans l'ouvrage de [Marc Fumaroli](#) « L'Etat culturel, essai sur la religion moderne » : se livre à une critique de la fête de la musique. MF dit que la fête de la musique procède d'un message : toutes les pratiques artistiques sont à égalité et il n'y a pas de chef d'œuvre, chacun est libre d'improviser son chef d'œuvre. Lors des premières fêtes de la musique il y avait une grande variété de genre musical, afin de déconstruire la hiérarchie des styles.

MF dit que l'Etat fait passer un message (avec bcp de talent) pour changer chez les Français leur vision de la création artistique. Il pose la question de savoir si c'est le rôle de l'Etat de s'investir autant dans la conscience artistique des Français ?

En France, l'Etat est centraliste, il est quasiment omniprésent. Dans le domaine de la culture il y a une tradition interventionniste. C'est une tradition qui s'est amplifiée au fil des siècles, avec aujourd'hui de véritables institutions culturelles. Dans la société d'ancien régime il n'y avait pas de ministère de la culture, pour autant Louis XIV subventionnait les artistes, comme Molière ou Jean de la Fontaine par exemple. Louis XIV était bien l'exemple de l'Etat interventionniste en matière de culture. Aussi, l'Académie Française est créée sous Louis XIV.

Au départ, la culture est le travail de la terre, et est ensuite devenu le travail de l'esprit. Il renvoie à la pratique de création artistique, à la créativité artistique, propre à un pays, une région ou une civilisation.

Mais, très vite on se rend compte que la culture a un fort lien avec la politique. C'est notamment le cas avec l'approche germanique de la culture. Elle a bcp compté en Europe puisqu'elle a été définie au 19e siècle par [Emmanuel Kant](#). Pour Kant et pour les allemands, la culture est la civilisation envisagée dans ces caractères intellectuels : la culture vient caractériser une civilisation. La culture crée chez les Allemands un sentiment d'appartenance à une communauté. Il y a aussi la définition de la culture qui vient de l'ethnologie. Pour les ethnologues, la culture est le reflet des comportements dans une société. On quitte le sens du mot culture au sens de pratique artistique pour s'orienter vers des comportements. [Marcel Mauss](#) écrit en 1925 un essai « essai sur le don » : il va redéfinir la culture « *ensemble des formes acquises de comportements dans les sociétés humaines* ».

Mais alors quand on parle de culture à quelle définition on se réfère ? Aux 3.

L'Etat et la culture en France est la norme mais ce n'est pas la norme exclusive, il y a de nombreux projets alternatifs, comme le secteur privé. Quand le lien entre l'Etat et la culture est attaqué c'est un véritable choc : exemple avec le cambriolage du Louvre.

L'Etat et la culture a engagé au fil de années de véritables politiques culturelles.

Le Préambule de Constitution de la Ve République dispose que l'école est un devoir de l'Etat. Or, à partir de cet exemple, on peut se poser la question concernant la culture. La Constitution de la Ve ne détaille pas les rapports entre l'Etat et la Culture. Alors est-ce que la Culture est un devoir de l'Etat ? Est-il légitime que l'Etat s'investisse dans la culture ?

A - Naissance du Ministère de la culture

B - Réalité des politiques culturelles

C - La réalité de l'exception culturelle française

A - La genèse du ministère de la Culture

Beaucoup de gens considèrent que ce Ministère a toujours existé. Au départ, en 1959, le Général de Gaulle a créé le Ministère des affaires culturelles.

Tout commence en 1936 avec le Front populaire. Il accède au pouvoir et va accélérer l'Etat providence, avec les congés payés par ex. Dans les années 1936 - 1938, la question de l'extension à la culture au sein de l'Etat providence se pose.

[Léon Blum](#) confie le ministère de l'éducation nationale. Avant 36, c'était le ministère de l'instruction publique. Léon Blum confie ce ministère à [Jean Zay](#) qui sera ministre de l'éducation nationale. Jean Zay est entré au Panthéon pour ses actions pour l'éducation nationale mais également pour son rôle de résistant durant la Guerre.

Le Ministère de Jean Zay va s'occuper d'une action culturelle. A l'intérieur de ce ministère et l'éducation nationale va être créée une « branche » culturelle, qui fournira des subventions à certains artistes.

Dans les années 30, les Allemands et les Italiens qui connaissent un régime autoritaire (Mussolini et Hitler), ces régimes vont s'appuyer sur la définition allemande de la culture. Les artistes de l'époque ne sont en général pas d'accord avec ces régimes et ont des difficultés avec la police, en général ils s'exilaient. Les fascistes et les nazis ont compris qu'il fallait faire de grandes fêtes culturelles pour célébrer les valeurs de leur régime. En Italie, il y a notamment l'art qui est mis à contribution : le festival du film de Venise.

Or, Jean Zay constate que les régimes autoritaires sont très nombreux et veut que les démocraties répondent et reprennent l'initiative de la culture. Jean Zay décide de créer un festival du film, quasiment entièrement subventionné par l'Etat : il crée en 1939 le Premier Festival de Cannes.

La particularité du festival de Cannes est qu'il doit promouvoir toutes les cultures cinématographiques du monde (à l'inverse du festival de Venise). C'est un signe de politique culturelle et d'intervention de l'Etat dans la culture mais pour la défense de la démocratie. Le problème c'est que la date était mal choisie : la Deuxième Guerre Mondiale éclate. L'idée du festival de Cannes va ressortir en 1948. Ce festival va devenir un élément politique car l'URSS va décider de s'en servir.

Durant son ministère, Jean Zay a dû s'occuper de la culture « au quotidien » : la culture pour tous. La culture ne doit pas être élitiste et être accessible à tous. Il va travailler avec Léo Lagrange, secrétaire d'Etat à la jeunesse, qui va essayer de diffuser d'avantage de culture après des associations, favoriser les bibliothèques, etc.

JZ et LL sentaient toutefois les dangers de la propagande, ils savaient qu'il fallait développer des instruments culturels au service de la classe ouvrière, mais la finalité était de développer au sein des classes ouvrières un esprit critique, ils ne voulaient pas endoctriner les esprits.

Jean Zay a donné l'impulsion nécessaire, mais il y a ensuite la guerre. Puis il y a la reconstruction. Là encore, l'idée de Jean Zay la culture pour tous est reprise dans le cadre de l'éducation nationale. Sous la IVe il n'y a pas proprement parlé de Ministère de la Culture. Dans les années 50 il faut encore reconstruire le pays, et les dirigeants savent qu'il faut d'abord refavoriser les classes inférieures. C'est pour cette raison que [Jeanne Laurent](#) va promouvoir les festivals. Cela va être un instrument prioritaire pour diffuser la culture au près des classes sociales. Le festival est, dans un domaine artistique particulier, on va créer des structures qui seront peu coûteuses et accessibles aux classes populaires.

C'est ainsi que l'on va créer le Festival d'Avignon qui va jouer et diffuser les grands classiques au public. La première pièce qui est jouée est Don Juan. C'est ensuite à Aix que va être créé le festival d'Art Lyrique, qui procède de la même logique que celui d'Avignon : on souhaite populariser l'opéra.

2/ Création du Ministère de la Culture

Sous la Ve, il faut construire un sentiment national. [Charles De Gaulle](#) se dit que la culture pourrait servir à ce projet. Pour lui, la culture ne doit pas être exclue de la Ve République. En effet, Charles de Gaulle est un écrivain lui-même. Il s'adresse à [André Malraux](#), un écrivain, qui semblait légitime pour être le Ministre des affaires culturelles.

Sémiotique : interprétation des signes. -> photo officielle de la création du ministère des affaires culturelles.

La photo livre une approche du pouvoir à la Française. On voit l'homme politique au travail, penché sur ses dossiers, en plein investissement dans le bien commun.

Malraux s'impose très vite. Décret 3 février 1959 fondateur car sera ensuite lancée la première politique culturelle en France : La culture va devenir institutionnelle. L'Etat va assurer une forme de continuité : accès à la culture pour tous. Pour autant, ce décret est connoté et orienté : il hiérarchise les œuvres d'arts. Il est surtout question des « œuvres capitales de l'humanité » : on va privilégier la diffusion des chefs d'œuvres. Mais il y a donc une contradiction car on va imposer des chefs d'œuvres à des classes populaires, et puis on favorise par la culture populaire ? Aussi, il est mentionné que l'Etat va rendre accessible les œuvres françaises. Pour autant, cette politique culturelle a un deuxième volet : il faut favoriser la culture dans les écoles.

Le bilan est particulièrement positif : les politiques culturelles sous le ministère de Malraux seront très efficaces. En effet, sous la Ve Rép, l'Etat se veut « l'Etat stratège » : dirigiste, il a des plans, et doit conduire le pays avec de grandes politiques industrielles, sociales et culturelles.

Parmi les résultats : création des maisons de la culture (une dans chaque département). On peut retrouver beaucoup d'expositions qui seront quasiment libres, mais réservées à des artistes de prestige et des chefs d'œuvres.

Une administration culturelle va se mettre en place, et des organismes vont être créés pour allouer des subventions au théâtre, aux opéras etc.

=> L'Etat va donc étendre son emprise sur la culture.

En 1981, il y a une alternance politique car la gauche accède au pouvoir avec l'élection de [François Mitterrand](#) contre VGE. Point qui change : Mitterrand est un homme de culture et il va décider d'une nouvelle politique culturelle qui sera très critique par rapport à celle de Malraux.

C'est à cette époque que FM va nommer comme Ministre de la Culture [Jack Lang](#). Les agences de communication vont accompagner les efforts institutionnels. Décret 82-394 du 10 mai 1982.

Le décret Malraux dialogue avec la création de l'UNESCO à Paris des années 50. Et l'UNESCO a en perspective la volonté de créer un nouveau droit de l'homme : le droit à la culture. Et le décret Malraux dialogue également avec la DUDH de 1948.

Mais le décret Lang dialogue avec la création en 1966 à l'ONU des droits culturels, économiques et sociaux. Les minorités peuvent désormais revendiquer des pratiques culturelles particulières.

En revanche, sur plan de la communication, Mitterrand y est allé à fond. C'est également Jack Lang qui a créé la fête de la musique.

Dans son livre « l'Etat culturel », Marc Fumaroli considère que l'Etat providence a développé une variante : l'Etat culturel. Selon lui, l'Etat est trop intrusif pour guider les goûts artistiques des Français. Il dit que la fête de la musique est un mode contemporain de gouvernement des esprits.

Les politiques culturelles menées par FM et JL vont changer les mentalités et l'espace public. En région, se créent les médiathèques, qui vont devenir un forum de rencontre pour les citoyens. Elles ont vocation à améliorer le vivre ensemble. Dans les villes vont se créer des quartiers dédiés à des galeries d'arts : quartier Sextus à Aix par ex.

le cinéma va connaître un nouveau visage. Jusqu'à présent le cinéma était laissé au marché. La politique culturelle de FM subventionne les cinémas qui favorisent les films d'auteurs, comme le Renoir à Aix.

Il y a ensuite la DRAC (direction des affaires culturelles nationales).

Enfin les artistes sont très généreusement subventionnés, à commencer par les troupes de théâtre.

Création au début des années 2000 de la Bibliothèque Nationale de France, inauguré par Jacques Chirac, est sans doute la plus grande d'Europe.

C - La réalité de l'exception culturelle française

CM6 : 18/02 - Absence, cours Daniel

Dans le cadre français, cette exception est marquée par une forte relation entre l'Etat et la culture. En France, l'aboutissement des relations entre l'Etat et la culture aboutit à un système institutionnel qu'on appelle le système de l'exception culturelle.

1/ La critique de l'exception culturelle

Cette critique a été introduite par l'auteur [Fumaroli](#) dans « L'Etat culturel ». Sa critique s'en prend au système des subventions d'artistes quels que soient les domaines.

Le ministère de la Culture subventionne sans tenir compte de la qualité artistique. Plus précisément, les critères artistiques qui permettent d'obtenir les subventions ne sont pas réellement avérés, vérifiés. L'Etat subventionne alors le « meilleur » comme le « pire ».

Il n'est pas le seul à critiquer l'Etat dans le domaine de la culture ; c'est le domaine économique créé par les connexions entre l'Etat et la culture qui pose question. « Les dérèglements de l'exception culturelle », 2006 de l'économiste [Françoise Benhamou](#) ; si on prend le cadre des intermittents du spectacle qui travaillent dans les festivals : ces troupes ont des difficultés pour démarrer parce qu'il y a toute une logistique théâtrale à mettre en place. Elles peuvent donc obtenir des subventions de l'Etat ou de la région.

Le but de ces subventions est de mettre sur les rails les jeunes troupes de théâtre. Ils n'ont pas à se préoccuper des recettes ; ils rentabilisent leurs projets grâce aux subventions. Ces dernières sont temporaires et sont là pour aider les troupes à conquérir son public.

Benhamou observe que beaucoup de troupes, après les subventions ne parvenaient pas à créer un public parce que les subventions sont éphémères. Dès lors, les intermittents du spectacle se replient sur leur système social qui n'arrive pas à les aider efficacement.

Pour autant les bienfaits de l'exception culturelle sont vérifiables.

2/ Les bienfaits de l'exception culturelle

La loi fondatrice de l'exception culturelle a été votée à l'unanimité en 1981. Il y avait des supermarchés de la culture qui se développaient. La Fnac par exemple proposait des rabais sur les livres.

Dans les années 1980, il y avait cinq ou six librairies à Aix-en-Provence. Or, ces libraires d'Aix-en-Provence et ailleurs s'inquiétaient parce qu'ils ne pouvaient pas concurrencer la Fnac en pratiquant des rabais équivalents. On assistait à une première vague de fermeture des librairies.

Le ministre de la Culture de l'époque fait voter une **loi en 1981 : la loi 81-766 du 10 août 1981** selon laquelle les détaillants (supermarchés et libraires) ont une marge de 5% à partir du prix de l'éditeur en plus ou en moins.

C'est une loi fondatrice parce que c'est l'exemple même de régulation dans le domaine de la culture ; le législateur, dans cette loi intervient pour réguler le marché du livre.

Le sous-texte de cette loi est relié à une philosophie de la culture qui se résume à la phrase de [Jacques Delors](#) : « *la culture n'est pas une marchandise comme les autres* ». Dès lors, il faut que l'Etat régule le marché de la culture, plus particulièrement le marché du livre.

Le législateur considérait que le livre est lié à la démocratie. Il était important que les petits libraires se maintiennent parce qu'ils étaient une sorte de forum de la liberté d'expression.

Cette loi a très bien fonctionné jusqu'en 2010 et 2011. Cette loi est un facteur de civilisation parce qu'elle a défendu le livre, or on sait que le livre encore aujourd'hui est facteur de civilisation quelle que soit la civilisation.

Cette loi a eu du mal à résister aux inventions technologiques avec les appareils électroniques et les librairies en ligne.

A partir de cette loi, le législateur s'est dit qu'il faut réguler l'univers de la culture dans son ensemble.

Quelles sont les articulations du système de l'articulation culturelle ?

Le système du cinéma avec le Centre National du Cinéma (CNC). L'industrie cinématographique américaine ayant eu toujours beaucoup de succès. Dès lors, dans les années 1990, on met un système de quotas : 60% maximum de films étrangers. Dans une perspective libérale ce n'est pas une bonne chose. Mais si on ne l'avait pas fait, l'industrie française du cinéma se serait effondrée.

En Italie, le milieu de la culture était soumis au marché. Dans les années 1990, les Italiens n'ont pas réagi à la surproduction américaine. Dans les années 1980, il faut savoir qu'on avait l'ORTF qui était gérée de manière étroite par l'Etat. Avec le PS, on a une ouverture aux acteurs privés.

La jeunesse étant dominée par la musique britannique et américaine, le régulateur intervient pour réguler les temps d'antenne. L'UE a décidé dans les années 2000 de s'inspirer du modèle français pour introduire des quotas pour que la production européenne puisse vivre.

Conclusion

Dans le cadre de l'individu libre en Occident, la culture doit relever d'une pratique personnelle parce que la création artistique est vraiment le reflet de l'individu parce qu'elle exprime ce qu'il y a de plus intime au cœur de l'individu ce qu'est l'aspiration.

Après tout, pourquoi ne pas considérer que l'artiste est en mesure de s'évaluer lui-même sur le marché sans intermédiaire ?

En fait, on s'aperçoit que cette idée de l'artiste autonome est possible et a été envisagée dans le livre « La carte et le territoire » de [Michel Houellebecq](#). Il y synthétise les rapports entre l'Etat et la culture du XXI^e siècle.

Dans les années 2010, les outils numériques émergent dans le domaine de la création artistique. Ce photographe contemporain se dit qu'il va fixer son prix et se confronter au marché.

Il faut une réserve à l'exception culturelle ; l'Etat, quand il intervient dans le domaine de la culture, doit rester neutre.

Mais l'Etat qui intervient comme tout individu veut un retour sur investissement. Pour comprendre son intérêt, il faut se référer aux « Mémoires d'Hadrien » qui ont existé. Ces mémoires ont été transposés en fiction par une écrivaine

[Marguerite Yourcenar](#).

Hadrien veut développer des bibliothèques à Athènes et à Rome et le confort dans ces lieux. Hadrien se dit « pourquoi je fais ça ? » ; il le fait par passion pour les livres et la culture mais aussi il veut un retour sur investissement ; être populaire grâce à la culture. Il dit « avec les bibliothèques, je vais favoriser les classes savantes ». Il dit aussi : « Il faut savoir qu'un Etat ne vit que par ses classes moyennes et savantes ». Il faut savoir qu'en France, depuis la Ve République, on a la tradition du Président de la République lettré ; le Président est un écrivain.

V - En quoi l'entreprise est-elle un facteur de civilisation ?

L'entreprise, il faut la considérer comme l'entreprise la plus courante dans une économie de marché et nous demander si cette entreprise est un facteur de civilisation. Qui dit « économie de marché » implique le capitalisme parce que l'économie de marché repose sur des capitaux qui sont investis.

Donc l'entreprise est un élément majeur et est au centre du capitalisme parce que l'entreprise génère des profits qui génère en soi des capitaux.

-> Est-ce que l'entreprise capitaliste génère du profit pour elle-même ou génère-t-elle du profit pour le bien commun ?

Intérêt privé ou bien commun ?

C'est la résolution de cette problématique qui nous permettra de dire si l'entreprise est réellement un facteur de civilisation.

Il faut envisager l'entreprise dans un ensemble international et mondial ; le libre-échange. Il faudra ensuite évoquer la question du marché parce que l'entreprise réagit au marché et en est partie prenante.

Dans ce système se posera la question : l'Etat est-il fondé à intervenir, s'investir dans l'entreprise, dans la régulation économique et ne pourrait-on pas imaginer une autorégulation de l'entreprise par rapport aux difficultés du marché ?

Le problème de l'éthique économique ; même si on croit au bien-fondé de l'économie de marché qui fait vivre les entreprises, il faut se préoccuper de l'éthique économique qui moralise le capitalisme. Cette éthique joue sur le fait que l'entreprise a un devoir de bien commun.

Aujourd'hui, l'entreprise peut être considérée comme facteur de civilisation mais au niveau mondial elle doit être soumise au respect des droits humains.

L'entreprise considérée comme facteur de civilisation est une idée aussi vieille que le capitalisme. Par exemple, [Montesquieu](#) dans « De l'esprit des lois », 1748 considère que l'entreprise est un facteur de paix nationale et internationale. Il était entrepreneur ce qui explique son idée que le commerce était quelque chose qui pacifiait les rapports internationaux et que les populations faisaient du commerce au lieu de faire la guerre.

Dans une autre illustration, [Paul Morand](#) dans son documentaire « Londres » affirme que le libre-échange était le seul régime sain entre les peuples.

A - Les théories de la prospérité : théorie de l'entreprise prospère

Quelle est la théorie de la prospérité la plus connue en économie capitaliste ?

La **théorie du ruissellement** qui postule que l'allègement de la fiscalité et des contraintes pesant sur les détenteurs de capitaux favorise l'investissement, moteur principal de la croissance économique. Ce mécanisme suppose qu'en enrichissant les plus fortunés, les bénéfices produits finissent par se diffuser naturellement vers les classes moyennes et populaires par la création d'emplois et la consommation. Ce concept se trouve aujourd'hui au cœur des controverses politiques contemporaines, opposant une vision libérale de l'efficacité productive aux critiques croissantes sur l'accroissement des inégalités sociales.

CM7 : 4/03

Cette théorie du ruissellement est une idée conçue au 18^e siècle et c'est l'idée que les revenus, investissements, ruissellent jusqu'au bas de la société.

Dans cette théorie du ruissellement, il y a l'idée que le revenu crée une véritable chaîne de solidarité naturelle. Pour autant, cette chaîne de solidarité est perfectible : elle doit s'adapter aux réalités sociales, mais on ne doit pas perdre de vue des équilibres qui respectent la liberté des marchés.

Différents économistes sont parties prenantes dans cette théorie du ruissellement :

-> Philosophes économistes du 18e : les physiocrates (tournés vers la terre et l'agriculture)

Parmi les physiocrates :

- François Quesnay : c'est l'époque de la révolution industrielle

Les physiocrates, dont FQ ont la formule « laisser faire, laisser passer » : le marché doit se faire librement et l'Etat ne doit pas intervenir.

Mais le Maître à penser en matière d'économie au 18e siècle est Adam Smith : il incarne cette rencontre entre la philosophie et l'économie. C'est un écrivain écossais et est l'un des principaux contributeurs de la théorie du ruissellement, dans le livre « de la richesse des nations » publié en 1776. AS est considéré comme le fondateur de la pensée libérale théoriste.

Cette pensée libérale postule que l'intérêt privé rejoint l'intérêt général = c'est une manière de justifier la théorie du ruissellement. Il donne l'exemple, connu, du boucher et du boulanger.

-> La question de l'Etat :

Si la pensée libérale concerne les transactions de la vie de tous les jours, elle concerne aussi les relations entre l'Etat et le marché. Pour Adam Smith, l'Etat doit se limiter aux fonctions de protection etc et doit veiller à la bonne régulation des relations inter-personnelles. L'Etat doit assurer la paix. Dans le cas d'Adam Smith, l'Etat ne doit pas interférer dans le domaine économique. L'Etat doit être mis à distance dans le postulat de la **main invisible** : c'est une métaphore pour signaler l'autorégulation des marchés. Selon lui, les marchés ont la vertu de s'autoréguler : AS prête une intelligence humaniste au marché.

Ce postulat doit être rétabli dans son contexte du 18e siècle, car aujourd'hui cette théorie pose question. Adam Smith écrit dans le cadre de la philosophie des Lumières qui se caractérise par une nouvelle confiance accordée à l'homme et par le progrès qui doit apporter le bonheur. AS définit une sorte de progrès économique.

Si la théorie d'Adam Smith peut refléter une certaine réalité des marchés, son système décrit reste néanmoins utopique.

Un philosophe français, Frédéric Bastiat, écrit « Harmonies économiques ». Il adopte la théorie du ruissellement, mais va préciser d'avantage les relations interpersonnelles entre le capital et le salariat. Il définira le rôle de l'Etat dans le cadre de cette théorie. Bastiat considère que l'entrepreneur est du côté du risque, et le salarié, lui, va profiter de la régularité. Il met de côté le facteur risque et va s'inscrire dans une régularité rassurante : il percevra tous les mois un salaire.

Ce dialogue entre le capital et le salariat illustre la théorie d'Adam Smith à savoir que l'intérêt privé (entrepreneur) rejoint l'intérêt général (salarié). Toutefois, le salarié est toujours dans une situation précaire car il peut perdre sa source de revenu. L'Etat va alors pouvoir organiser un système de protection sociale. Or, Bastiat est totalement opposé à cette idée. En fonction d'une conception de l'Etat marqué par un certain scepticisme.

Critique de l'Etat par Bastiat : « *L'Etat, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre au dépend de tout le monde* ». Bastiat a toutefois une pensée sociale, dans son ouvrage il propose un ensemble de coopératives, de caisses de prévoyances, qui doivent être en mesure de programmer les chomages, retraites etc et compenser les accidents de la vie professionnelle qui créent des interruptions préjudiciables aux salariés. En revanche ces caisses sont organisées par les salariés eux-mêmes.

Selon lui, l'entreprise dans son ensemble peut être conçue comme un facteur de civilisation car conduit les citoyens à construire leur destin social.

Pour autant, la pensée libérale du 19e ne restera pas longtemps dominante car sera vite contrariée par des réalités sociales qui concernent la pauvreté, et à la fin du 19e une grande théorie va émerger : la théorie de Karl Marx « Le Capital ». Il se montre excellent commentateur du fonctionnement du marché en économie libérale. Dans son titre il y a une connotation négative. Selon lui, le capitalisme se sont les « eaux glacées de l'égoïsme ». = réponse directe, frontale, aux conditions d'Adam Smith.

Pour lui, tout le capital est une réfutation de l'idée d'Adam Smith. Marx propose un projet économique : la mise en commun des richesses qui deviendra le communisme. D'un point de vue politique, il préconise l'inversion avec la dictature du prolétariat (les prolétaires sont amenés à prendre le pouvoir).

Les idées de KM auront une postérité très importante jusqu'aujourd'hui.

Toutefois l'entreprise est affectée car l'un des piliers de l'économie de marché repose sur la propriété privée, qui n'est pas compatible avec la mise en commun. Les entreprises vont changer de statut, elles ne seront plus le fruit de l'initiative privée mais le fruit de l'action de l'Etat = socialisation excessive des richesses.

=> Ce dialogue entre pensée libérale et marxiste débouche sur le problème philosophique de l'individu. C'est pour cette raison que le communisme a eu beaucoup de mal à perdurer en Europe : le communisme va contrarier la notion d'individu. L'économie capitaliste doit être acceptée car relève d'un processus naturel.

Michel Houellebecq « le système capitaliste est naturel, il vient spontanément à l'esprit de l'homme européen, c'est pourquoi c'est le pire des systèmes ».

Schumpeter, économiste autrichien, qui écrit en 1962. Dans son ouvrage il positionne l'entreprise par rapport à la nouveauté industrielle. Il s'appuie sur le passé, mais en même temps prophétise, car il constate une constante au sein de l'économie capitaliste : elle a besoin d'un carburant particulier, l'invention technologique.

La première est la révolution industrielle, puis révolution de l'électricité, etc. Il va montrer comment l'entreprise doit s'adapter.

La théorie de Schumpeter est la **destruction créatrice** : la révolution produit un premier choc qui peut être la destruction, mais en même temps il y a de nouveaux postes qui vont être créés. C'est en vertu de cette théorie que le monde des affaires a toujours accueilli favorablement les révolutions technologiques.

-> Est-ce que la théorie de Schumpeter conserve sa pertinence à notre présente révolution technologique (l'IA) ?

Quel est le rapport de l'entreprise à la finance ?

Les grandes entreprises ont besoin de financement, et l'entrée en bourse permettait de diviser l'entreprise en actions, c'est ainsi que l'entreprise pouvait se capitaliser.

Est-ce que le marché est utile aux pauvres ? Le marché, en effet, peut être utile aux pauvres.

Est-ce que les théories du ruissellement sont suffisantes pour assurer la prospérité de la société ? Il a quand même une alternative qui s'est développée sous la 3e République : théorie de la solidarité économique et sociale, le solidarisme. Elle était l'œuvre de Léon Bourgeois. Il essayait de moraliser l'économie capitaliste en essayant d'établir un contrat de respect entre le salarié et l'entrepreneur.

B - L'entreprise au cœur de l'éthique économique

L'éthique et la morale sont des termes synonymes étymologiquement, mais les philosophes grecs ont introduit une distinction sémantique forte entre l'éthique et l'amour.

La morale est un ensemble de principes de conduite qui concerne le groupe et la société. En revanche, l'éthique telle qu'elle est définie par Aristote, repose sur un positionnement individuel. Elle doit s'adapter par rapport à de nouvelles activités, métiers, et concerne un groupe restreint ou l'individu. La définition de l'éthique selon Aristote dans son ouvrage « Ethique à Nicomaque » arrive à la conclusion que l'éthique est « la vie bonne ».

Ce mot-clé est conservé aujourd'hui par le grand philosophe mondial de l'éthique : Paul Ricoeur. Il écrit dans son livre « Soit même comme un autre » de 1990

Paule Ricoeur donne la définition de l'éthique comme étant « *la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes* ».

L'éthique économique repose sur la volonté d'atténuer les souffrances humaines que peut créer le marché. Elle postule une régulation des marchés qui passe par une philosophie que le droit doit intégrer pour se prononcer.

Le prof a écrit un livre « Entreprise et droits humains » où il parle du déterminisme de Manchester : la théorie du ruissellement a besoin de régulation.

-> « La France contre les robots » par [Georges Bermanos](#), grand écrivain français. Considère que la société de son temps n'est pas à la mesure de son humanisme. Il va décrire des éléments historiques, économiques et sociaux qui vont montrer les faiblesses des théories du ruissellement, et notamment de l'entreprise au cours de la révolution industrielle.

Le **déterminisme de Manchester** est une grande entreprise qui ne respecte pas les droits humains. Le déterminisme concerne des entreprises, entrepreneurs qui exploitent les salariés dans le but d'accroître leurs profits.

Ces théories ont été découvertes par le sociologue [Max Weber](#) dans son livre « l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », il montre que les pays protestants sont plus enclins à développer le capitalisme etc en raison du facteur religieux.

CM8 : 11/03

[Voltaire](#) a toujours œuvré en faveur des libertés et en fonction de ce que l'on appelle aujourd'hui les droits humains. C'est l'auteur du « Traité de la Tolérance » mais aussi de « Candide » de 1759.

« C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe » : Voltaire anticipe en quelque sorte les mauvaises pratiques que certaines multinationales peuvent avoir de nos jours (fabrication dans des conditions douteuses).

Les écrivains et les philosophes sont partis prenante dans la prise de conscience qu'il faut une éthique économique dans le monde des affaires.

Comment qualifier la contribution des écrivains et philo dans le domaine politique économique ? Ils participent à la construction d'une culture de la responsabilité.

Dans le monde des affaires depuis les années 1970 se développe la culture de la responsabilité.

C - La culture de la responsabilité

Cette culture de la responsabilité repose sur un facteur déclanchant : le **principe responsabilité** théorisé par [Hans Jonas](#). « Une éthique pour la civilisation technologique ». C'est en 1979 avec l'avènement du néo-libéralisme qui est porté par [Milton Friedmann](#) et s'appuie sur un regain de croissance économique par une libéralisation des marchés.

Le néo-libéralisme est incarné par [Ronald Reagan](#) aux US et [Margaret Thatcher](#) en Angleterre.

C'est pourquoi Hans Jonas dit que la croissance doit être encadrée, régulée d'un point de vue éthique. Il faut réguler les effets sur la planète etc. Mais Hans Jonas considère qu'il faut préserver la planète pour les nouvelles générations.

En même temps ce principe responsabilité postule que le développement économique, la croissance éco, l'entrepreneuriat sont des éléments tout à fait positifs, indispensables à l'humanité, mais ce développement doit impérativement s'établir dans le respect des droits humains.

Le principe responsabilité va être retenu et va inspirer les institutions internationales : elles vont se saisir de ce principe pour prendre une série de mesures :

- apparition en 2004 des critères ESG dans le monde des affaires (environnementaux, sociaux et de gouvernance) les entreprises, marchés financiers sont inventées a introduire dans leur stratégie ces critères.

- ce met en place, progressivement le principe de responsabilité qui est parti prenante dans l'émergence d'un phénomène juridique considérable : la RSE (responsabilité sociale des entreprises). La société reconnaît que le but de l'entreprise est de faire du profit. Bien sur, dans ce profit est sous-entendu une dimension éthique. Seulement, on s'est aperçu des limites de cette définition de l'entreprise accès sur le profit, c'est pourquoi la RSE a été inventé : elle invite l'entreprise a chercher une autre finalité que le profit, cad une performance extra-financière.

-> Question de savoir si la RSE a fait l'unanimité ? Oui et non. Elle a fait bcp d'enthousiasme car elle possède un idéal humaniste. Pour autant, certains économistes néo-libéraux considéraient que la RSE était une forme d'handicap bureaucratique qu'on ajoute à la gestion des entreprises et qu'elles allaient devenir pour efficaces.

Le danger est que l'idéal humaniste de la RSE peut, s'il est trop lourd d'un point de vue philosophique, entraver la bonne marche des affaires.

Souvent les grandes lois proviennent de chocs qui se produisent dans le monde. C'est notamment le cas du Rana Plaza disaster au Bangladesh : cet événement tragique a réactivé le déterminisme de Manchester.

Un immeuble abrite différents ateliers (mode, accessoires sportifs etc) qui travaillent pour des sous-traitants directement affiliés a des grandes entreprises occidentales. Dans ces ateliers les conditions de travail relèvent d'atteintes aux droits humains : trop d'heure de travail, mauvaises conditions d'hygiène, pas d'inspection du travail, mauvaises conditions de sécurité, etc. En avril 2013, l'immeuble s'effondre et cause la perte de 1000 personnes dans des conditions abominables. On s'aperçoit que les entreprises multinationales faisaient travailler des gens dans des conditions horribles. C'est dans ces conditions que la RSE va connaître un nouvel essor.

=> La France va réagir par rapport a cet événement : elle va se placer en cohérence avec sa vision humaniste du monde.

D - Emergence du devoir de vigilance

Desormais, la **loi française de 2017** consacre le **devoir de vigilance** et exige une évaluation des entreprises que ce soit les sous-traitants ou les fournisseurs). Cette loi introduit du droit contraignant : « le manquement aux obligations de plan de vigilance est sanctionné ».

Cette loi a si bien marché qu'elle a été reproduite au niveau européen en 2024, avec l'adoption par le Conseil de l'UE avec une directive sur le devoir de vigilance. Ça a été très compliqué car bcp de représentants d'intérêts (lobbyistes). La **directive de mai 2024** tiens compte de l'expérience de la loi Française, du choc émotionnel du Rana Plaza et doit lutter contre l'esclavage moderne et va approfondir les enjeux de la RSE.

Le droit français est allé encore plus loin dans le domaine de la RSE dans le droit : la loi de 2017 a été une première étape. Il y a eu une deuxième étape avec une redéfinition de l'entreprise dans le Code Civil : en 2019 a été voté au parlement la « **loi pacte** » pour la croissance et le développement des entreprises dans le respect des droits humains. Cette loi va donner des applications dans le Code Civil, comme notamment **l'article 1833** concernant la définition de la société. « La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

L'article 1835 du CC est lui aussi très intéressant dans ce domaine : « les statuts de l'entreprise peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens ». La raison d'être est la finalité qu'une entreprise peut se donner et qui se substitue a la finalité première qu'est le profit.

Concrètement les entreprises procèdent a une révolution éthique : elle se dote d'une charte éthique.

-> Ainsi, en quoi l'entreprise est-elle un facteur de civilisation ?

La culture de la responsabilité doit-elle venir exclusivement des Etats ou des institutions internationales ? Dans une civilisation mondiale de l'individu libre l'Etat ne peut pas tout et la culture de la resp dans le domaine économique triomphera le jour où les entreprises adopteront un système d'auto-régulation, elles vont se fixer à elle-même des normes adaptés à leurs objectifs.

Si les entreprises adhèrent pleinement à une culture de la resp c'est en cela que l'entreprise demeure un véritable facteur de civilisation.

VI - Qu'est-ce qu'une civilisation ? Qu'est-ce qu'une nation ?

Le rêve d'une société mondiale a trouvé une première réalisation concrète dans l'union européenne.

A - Civilisation et Nation

D'après le dictionnaire Robert, c'est un aixois, [Mirabeau Père](#) qui a inventé le terme de **civilisation** : 1757. Le mot de civilisation est un mot polémique : quand Mirabeau père pense à ce mot il le pense dans un clivage contruit sur des présupposés et des préjugés : le monde est divisé en 2 entre les civilisés et les autres.

Dans l'esprit de Mirabeau la civilisation est d'abord la civilisation européenne. Cette conotation de supériorité civilisationnelle va se développer au fil du 19e et 20e siècle, et malheureusement cette connotation va légitimer l'entreprise coloniale des européens.

Aujourd'hui il est grand temps de changer la définition de la civilisation

La **nation** est quelque chose de plus complexe. Tableau de [Eugène Delacroix](#) qui a peint en 1830 « la liberté guidant le peuple ». Dans ce tableau apparaît un sentiment qui va construire la France moderne : le sentiment national. La France a une des définitions singulières de la Nation : c'est la France qui a sans doute été le premier pays à expérimenter l'Etat-Nation.

CM9: 18/03

[Ernest Renan](#) définit la Nation par la négative : il affirme que la Nation ne peut pas être définie par la **langue**. Il aborde ensuite la **communauté d'intérêt** et considère qu'elle ne suffit pas à définir une nation. Il choisit ensuite un autre critère, celui de la **religion** : elle n'est pas non plus un facteur pour définir la nation.

Il y a également la notion de **race** : dans un pays, même s'il y a une ethnie dominante, ça ne peut pas définir une Nation. Renan aborde une question centrale : la question de la **frontière**. La frontière non plus ne peut pas être retenue pour définir la nation.

Petit à petit tous les éléments explicatifs traditionnels de la Nation tombent les uns après les autres.

=> Il définit finalement la Nation comme étant un **plébiscite de tous les jours** = la Nation évolue, elle se reconfigure, se redéfinit au fil des époques et des mouvements de la population.

Cette vision s'oppose à la vision germanique qui est une vision fermée qui reposait justement sur la religion, la frontière, la langue etc.

En France, les institutions de l'Etat sont solides parce qu'elles épousent la volonté de vivre ensemble. Le vivre ensemble et la nation ne reposent pas sur des éléments superficiels mais reposent sur un passé et des épreuves passées vécues encore, notamment la souffrance.

Le concept de nation et le sentiment national tel qu'ils sont définis par Renan se lisent et se comprennent comme des éléments positifs pleins de ressources pour les citoyens. Pour autant, l'idée de nation et le sentiment national ont leur propre revers car peuvent, dans un certain contexte, faire obstacle à l'édification d'une société européenne fédératrice, voire à une société mondiale.

B - La crise de la conscience mondiale

Il faut encore une fois faire référence à l'histoire des idées.

[Emmanuel Kant](#) est un philosophe des Lumières, allemand, qui a connu la révolution française et qui s'y est montré très enthousiaste. Kant est un philosophe de l'éthique et s'intéresse beaucoup à l'idée de responsabilité.

Mais Kant a largement contribué à créer le droit international. Dans son ouvrage de 1784 « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique » il essaye de voir plus loin que la Nation et s'il y avait un espace politique considérable au dessus de la Nation.

Les philosophes pensent que la Nation va rendre l'humanité heureuse. On voit une confiance dans le progrès.

Kant est lui aussi optimiste : d'abord il s'appuie sur la politique, il observe les différents pays européens.

Toutefois l'optimisme des lumières ne va pas durer.

La Révolution Française, qui a fait l'admiration de Kant, va contribuer à déconstruire le rêve de Kant : les Français ont fait la révolution et ont installé un Etat centralisé autour de Paris. Cet Etat avait pour objectif de diffuser la doctrine révolutionnaire positive fondée sur les droits de l'homme. Mais la révolution n'a pas été consensuelle car bcp de régions se sont opposées au nouveau régime (comme la Vendée). Il va falloir fédérer le sentiment national, comme notamment avec la création de la Marseillaise.

Le mot national s'imposait : hymne national, éducation nationale, sentiment national etc.

La France va se définir d'abord comme français, national, puis comme européenne. La France va penser prioritairement français.

Le modèle Etat-Nation français va s'exporter : en Italie, Espagne etc même si c'est pas toujours un succès (Napoléon qui conquiert l'Espagne).

Un ouvrage « Crise de la conscience européenne » écrit en 1935 par [Paul Hazard](#). « Nous savons des romains que toutes les civilisations sont mortelles »

C- Le déclin des civilisations

CM10 : 25/03

La fin des civilisations peut être engagée sous un angle négatif, marqué par la destruction, mais également sous un angle constructif, progressiste.

La première idée marquante a été présentée par [Paul Valéry](#). « *Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles* ». Cette phrase intègre directement cette idée de pensée française. Elle est extraite d'un essai de 1919 « La Crise de l'esprit ». Il tire le bilan destructeur de la Grande Guerre. La civilisation, malgré son degré de perfection humaniste, scientifique ou juridique n'a pas pu éviter la Guerre. Pour PV c'est une crise de l'esprit. Il fait le constat que la Grande guerre a été une guerre fratricide car a opposé des Nations soeurs et font parties de la même famille culturelle. La destruction a été telle que le Continent a failli être emporté.

Aussi, « Le déclin de l'Occident » est publié à la même époque que l'essai de Paul Valéry. L'auteur, [Oswald Spengler](#) explique l'hypothèse d'un déclin de la civilisation occidentale. Spengler s'appuie sur la définition initiale de la civilisation et l'oppose au terme de culture. La civilisation pour lui est un mouvement hégémonique, porté par des processus dominateur et a une tendance à vouloir se répandre de + en +. C'est pourquoi une civilisation est mortelle car dans son conflit qui l'oppose au monde, elle peut s'effondrer.

Spengler dit que l'Europe a voulu être hégémonique et elle a fait la guerre dans ce sens et se retrouve énormément affaiblie. Spengler déclare que « *l'Europe est sortie de l'histoire et n'est plus qu'un son creux* ».

Il considère au contraire que la culture, contrairement à la civilisation, est un élément positif parce qu'elle est fondée sur l'invention, la création et le partage mondial des connaissances.

Très important : Article publié en 1992 « La fin de l'histoire et le dernier homme » par [Francis Fukuyama](#). C'est un article qui réagit à chaud au bouleversement pol qui ont secoué l'Europe à partir de novembre / décembre 1989.

En effet, c'est la Chute du Mur de Berlin.

Fukuyama dit que c'est l'ouverture d'un nouveau monde : désormais l'histoire va pouvoir progresser d'une manière harmonieuse car sera débarrassée du conflit idéologique central reposant sur l'opposition entre communisme et capitalisme. Ça va être le début de la mondialisation : volonté d'harmoniser le monde à partir du libre échange, de l'économie de marché et du partage culturel.

Francis Fukuyama prophétise la théorie du ruissellement à l'échelle mondiale : pour lui la démocratie libérale à l'échelle mondiale est une possibilité de neutraliser les conflits.

Pour lui c'est la fin des conflits de civilisation et on s'achemine vers une civilisation mondiale fondée sur la liberté de l'individu.

Fukuyama s'est montré convaincant et son article s'est montré pdt plusieurs années pertinent et convaincant. Pour autant et malheureusement il a été démenti parce que l'Histoire n'est pas commode. FF n'avait pas envisagé que les civilisations allaient de nouveau se faire la guerre parce que les différences étaient trop marquées entre-elles.

La fin du rêve de Fukuyama fait l'objet d'un livre écrit par [Samuel Huntington](#) de 1997 « The Clash of Civilisation ». Il déclare que de nouveau les civilisations s'affrontent car elles sont trop attachées à leurs racines culturelles. Il a prédit d'une manière claire la guerre Ukraine / Russie.

Enfin, Milan Kundera, écrivain Tchéque vivant à Prague à suite au Printemps de Prague « Un occident kidnappé, ou la tragédie de l'Europe centrale ». Il a également écrit « l'Insoutenable légèreté de l'être »

En définitive, le mot de civilisation est connoté car a toujours un arrière plan de domination. Pour autant, si on envisage la civilisation en sens global du terme ça peut être positif. C'est dans ce sens qu'il faut renouveler le sens de civilisation de l'humanité/ mondiale.

Mini dossier : Nationalisme et cosmopolitisme

Origines du cosmopolitisme : c'est la volonté d'être citoyen du monde, de relativiser sa patrie, l'attachement à son propre pays. C'est un mot grec qui signifie être citoyen du monde = c'est un sentiment de globalité.

Le cosmopolitisme a des origines très anciennes. C'est un grec qui à l'époque de Périclès a inventé le cosmopolitisme : [Diogène](#). C'est un philosophe mais contrairement à Socrate, Platon ou Aristote il n'a pas laissé de traces écrites de sa pensée. Diogène en lui-même était porteur d'un régime politique extrêmement particulier, il radicalisait la question de l'individu libre. Il vivait en marge de la ville d'Athènes et dans une amphore entouré de ses chiens. On l'appelait le philosophe cynique (qui vient du mot chien). Il rejetait les lois de la cité et se considérait comme un anarchiste. Diogène disait qu'il ne devait pas se soumettre aux normes du régime de la cité car il se considère comme un citoyen du monde. Ensuite le cosmopolitisme va devenir une théorie ; la volonté de fonder des sociétés universelles ayant un gouvernement mondial.

Le cosmopolitisme correspond également à une définition culturelle : appropriation de toutes les cultures. Le cosmopolitisme est le fait de rendre positive les différences de l'autre.

Le cosmopolitisme était le projet de Francis Fukuyama.

Le grand auteur du cosmopolitisme aujourd'hui : [Ulrich Beck](#) a écrit en 1986 « Qu'est-ce que le cosmopolitisme ? ». Il écrit ensuite en 2007 avec Edgar Grande « Pour un empire européen ». Ces deux auteurs créent un nouveau projet européen qui est une société cosmopolitique.

=> La mondialisation en français est une variante du cosmopolitisme à ceci près que la mondialisation associe le libre échange à un environnement culturel mondial.

Ce cosmopolitisme a son antagonisme : le nationalisme

Le nationalisme : C'est une invention beaucoup plus récente, elle est liée à l'émergence d'une idée de nation. Le nationalisme est une conception fermée de la nation, c'est un effet du national. Le nationalisme radicalise le national puisqu'il est souvent considéré comme le fanatisme du sang. C'est à partir du 19^e siècle que certains penseurs sont devenus des nationalistes et ont considéré qu'un État devait se définir par son ethnie, sa langue, etc (contraire de Ronand).

Les théoriciens du nationalisme en France : [Charles Mauras](#).

Le problème du nationalisme : il produit une forme d'agressivité par rapport à ses voisins. La frontière se concrétise d'une manière très forte. Ce fanatisme de la frontière peut évidemment créer des tensions avec ses voisins.

Le nationalisme est aussi théorisé par [Maurice Barrès](#).

Le nationalisme va s'étendre en France durant les années 30 et lorsque la France connaît la plus grande défaite de son histoire en juin 1940 c'est un gouvernement militaire et nationaliste qui s'installe à Vichy. Pétain installe un régime intitulé « La révolution nationale » et ce régime évacue la devise et l'hymne nationale et les remplace (Travail, famille, patrie). Ce régime porte une très grande atteinte à l'État de droit car pas de gouvernement. Ce régime se base sur la théorie de Charles Mauras selon laquelle l'individu doit s'effacer au profit de l'État nationaliste.

Il y a différentes nuances de nationalisme : c'est Michel Winock qui a écrit en 1990 un livre de référence pour expliquer le nationalisme en France « nationalisme, antisémitisme et fascisme en France ». Il définit le nationalisme fermé, l'antithèse de la nation.

Il évoque aussi la notion de nationalisme ouvert : c'est une démarche particulière d'un État-nation qui consiste à valoriser l'identité nationale.

=> Le patriotisme est un sentiment légitime et relève de l'affectif. C'est le fait de nouer une relation affective durable avec la terre de ses ancêtres. Mais contrairement au nationalisme, le patriotisme n'a pas d'ambition idéologique. On peut très bien être patriote mais pas nationaliste. On peut aussi être patriote et cosmopolite.

Mais est-ce que le nationalisme de 1940 est le même nationalisme qu'aujourd'hui ? La théorie est un peu la même mais les effets sont différents.

[Georges Mosse](#) écrit en 2007 un livre « De la Grande Guerre au totalitarisme ». Mosse explique que la violence des combats durant la Grande Guerre a façonné les esprits et les âmes du côté de la violence. C'est pourquoi les esprits européens étaient en quelque sorte prédisposés à adhérer à une forme de violence dans le discours politique.

CM11 : 8/04

Mini dossier : La Citoyenneté européenne

Il est clair que la citoyenneté européenne telle que définie aujourd'hui en droit européen est un problème politique social contemporain.

I - Les différentes étapes de la construction européenne

A- Les origines intellectuelles de la construction euro

La citoyenneté euro découle d'un lent processus établi au cours des siècles et ce processus n'a pas été linéaire puisqu'il y a eu des avancées majeures des reculs préjudiciables.

L'Europe est le fruit d'une construction mythique. A la base de l'Europe il y a un mythe.

Le mot Europe est un mythe de la mythologie grecque : princesse Europe au sein d'un royaume autour du Liban actuel.

La princesse Europe a été élevée par un taureau qui peut se déplacer dans les airs. Les frères de la princesse Europe partent à sa recherche.

Ce mythe peut être critiqué voire actualisé.

On s'aperçoit que les ressources civilisationnelles de l'Europe selon le mythe viennent de l'extérieur. C'est pour cette raison que l'Europe est souvent définie comme une terre d'accueil.

Ainsi, lorsque l'Europe se replie sur elle-même cela contredit le mythe.

B - Principales étapes de l'unification européenne

Le mot Europe n'est pas très fréquent chez les Grecs ou les Romains. Il faudra attendre la chute de l'empire romain en Europe. Les vestiges romains sont très présents en Europe mais se débloquent un autre mouvement de civilisation : la chrétienté médiévale avec le 13^e siècle qui culmine. Le christianisme va donner un sens à la civilisation européenne. La chrétienté médiévale va multiplier les églises, cathédrales etc et c'est à l'époque où l'Europe « se couvre d'un long manteau blanc ».

Le christianisme va créer une forme d'unité culturelle. Au Moyen Âge et au 16^e siècle l'Europe repose sur une unité culturelle (la religion) et linguistique (le latin).

D'autres étapes fédératrices interviennent :

- Le régime politique. Au 16^e siècle c'est le régime de la monarchie fondée sur la théorie du bon gouvernement. C'est Montesquieu qui parlera ensuite de monarchie universelle.

- Puis vient une unité culturelle avec la création de l'humanisme européen.

C'est [Erasme](#) qui a tenté de définir ce qu'est la citoyenneté européenne. Pour autant, l'UE a rendu hommage en créant le système Erasmus. Erasme a écrit un ouvrage qui a pour titre « Querelle de la Paix ». Selon lui ça ne sert à rien de se définir comme Italien français ou espagnol car on est tous chrétien. Chrétien n'est pas à prendre au sens strict mais renvoie plutôt à une idée de civilisation commune. C'est à partir de là que la conscience européenne commence à se faire jour. Si les Européens prennent conscience de leur point commun ce sera un moyen efficace de mettre fin à leurs querelles.

Selon lui la citoyenneté européenne est réelle, fiable, à partir du moment où elle s'articule à une conscience européenne.

Parmi les étapes fédératrices il y a la philosophie des Lumières. Le 18^e siècle est un siècle paradoxal sur le plan de la construction européenne, on observe des avancées significatives (du côté des philosophes des Lumières). Cette philosophie construit deux valeurs qui sont consubstantielles : valeur magistrale, écrasante, impressionnante, la **valeur de progrès**. La deuxième valeur est le **bonheur**.

Néanmoins ce siècle des Lumières est un paradoxe car d'un point de vue politique c'est le camp des fractures (naissance des Etats-Nations etc).

Il y a aussi eu une harmonisation qui va se produire dans le domaine économique (marché commun etc).

Mais au XIX^e siècle les Etats-nations vont se considérer comme des « petits morceaux d'Europe bien séparés » si bien que le sentiment national va l'emporter sur le projet européen fédérateur. Pourtant à cette époque il y a des chercheurs qui cherchent à raviver la flamme de l'unité européenne, car ils ont compris que l'avenir de l'Europe devait forcément reposer sur les Etats Unis d'Europe. C'est Victor Hugo qui est l'un des penseurs de l'Europe et va formuler les « Etats-Unis d'Europe ».

Ainsi, le 20^e siècle a été le siècle de l'Europe. C'est pourtant un siècle qui a connu des accidents de l'Histoire.

-> comme la Grande Guerre, ou les Européens ont pris conscience qu'ils se battaient au sein de leur propre famille.

-> la Russie, en 1917 va créer la plus grande fracture européenne avec la Révolution en changeant son régime économique.

Mais si le 20e siècle a été le siècle des accidents tragiques de l'Histoire et des ruptures, il fut aussi le siècle de la réparation en Europe. Après la Grande Guerre, dans les années 1920 les Européens décident de construire politiquement, constitutionnellement et juridiquement l'Europe.

II - Critique de la citoyenneté européenne

L'Union Européenne n'est pas née institutionnellement avec le Traité de Maastricht en 1992 mais elle est née le 5 septembre 1929. Les pères fondateurs ne sont pas les réels pères fondateurs.

D'un point de vue institutionnels le père fondateur institutionnel est [Aristide Briand](#). Il va conduire à la création de la SDN. Selon lui, la finalité de l'Europe est une fédération que l'on pourrait appeler les Etats Unis d'Europe.

Aristide Briand, lorsqu'il prononce son discours, il rend hommage à l'aboutissement d'un rêve voulu par les poètes et écrivains (Victor Hugo entre autre). Le discours d'AB et les premiers projets de la construction de l'UE sont la pensée des écrivains de l'époque. -> Le discours d'Aristide a été rédigé par un écrivain.

[Thomas Mann](#) écrit en 1924 un roman intitulé « la montagne magique ».

Aussi, « Pan Europa » publié en 1923 aura une influence durable car expose les principales lignes de la construction européenne, rédigé par [Coudenhove Kalergi](#).

Aujourd'hui, la citoyenneté européenne résulte des nouvelles valeurs de la construction européenne après la 2GM.

Il y a de grands textes juridiques comme la DUDH de 1948 qui va réaffirmer des valeurs détruites par les Nazis, comme la dignité humaine. En 1953 la CEDH se situera sur la même idée.

Les pères fondateurs vont réactiver le projet de Aristide Briand avec le CECA, puis progressivement les institutions de l'UE vont se mettre en place et se trouvent validées par l'élargissement de l'UE avec l'intégration des pays de l'Est. Il faut quand même réfléchir à ces institutions. Elles sont complexes et elles ne sont pas directement perceptibles par les citoyens européens. Le pouvoir européen est parfois complexe à aborder, parce que sa référence n'est pas le modèle national. Le pouvoir européen ne prend pas pour modèle un Etat nation.

La définition de la citoyenneté européenne : elle présente une série d'avantages et de garanties = elle doit intégrer tous les Européens sans discrimination, droit de circuler et séjourner en Europe, etc.

À l'étranger, il y a notamment la protection consulaire.

Cette citoyenneté européenne est d'abord une citoyenneté administrative. C'est pour cette raison que les théories d'Ernest Renan sont utiles car la citoyenneté présente des lacunes, il manque un capital effectif.

Pour autant, cette citoyenneté européenne existe d'un point de vue culturel. Le voyage, la rencontre entre les peuples, a formé une fraternité européenne.

En fait, on devine et on vérifie en même temps que les différentes étapes de la construction européenne, au moins depuis le discours d'Aristide Briand, reposent sur une logique de pouvoir mondial. C'est [Paul Valéry](#) qui, en 1919, avait décrit l'Europe comme un objet politique mondial. -> « Crise de l'esprit » de 1919

Synthèse des dossiers abordés

-> En quoi chaque dossier représente en soit un problème sociaux économique et politique contemporain ?

Humanisme :

La citation d'Antigone est une citation qui comporte un contenu civilisation majeur. Dans Antigone il faut retenir l'opposition entre droit positif et droit naturel.

Dans cette pièce, l'un des éléments de la future notion de l'Etat de droit est évoqué et concerne le monopole de la violence légitime. Ce monopole de la violence légitime a été théorisé par Max Weber au début du 20e siècle.